

WAN NUR SUHAILA BINTI WAN ABDULLAH
LWN.
YAZALY BIN YAHYA

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Panel), YA Dato' Hj. Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), Pada 20 April 2022 bersamaan 18 Ramadan 1443H]

Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0146-2021

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguan Pemohon: Dato' Dr. Mohd Zaidi bin Haji Md Zain @ Zakaria (Zaidi Zain & Associates)

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 29/12/2021 bagi menyemak perintah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam pada 30/11/2021 melalui kes rayuan mal No. 10500-054-0054-2019.

[2] Permohonan semakan ini difailkan melalui suatu Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan yang diikrarkan pada 29/12/2021 bagi mendapatkan perintah-perintah sebagaimana berikut –

- 2.1 Mahkamah Yang Mulia ini membenarkan Permohonan Semakan terhadap kes Rayuan Mal No: 10500-054-0054-2019 yang telah diputuskan oleh Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan) Syariah Shah Alam pada 30/11/2021.

2.2 Mahkamah Yang Mulia ini mengesahkan bahawa telah berlaku rujuk antara Pemohon dan Responden melalui lafaz rujuk kali kedua yang dilafazkan oleh Responden berdasarkan *qarinah-qarinah* yang menunjukkan bahawa Pemohon dan Responden telah hidup secara muasyarah selama lebih kurang 17 tahun selepas berlakunya lafaz talaq pertama tersebut.

2.3 Kos ke atas Pemohon dibatalkan.

2.4 Apa-apa perintah yang difikirkan wajar dan munasabah oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES

[3] Pihak-pihak telah berkahwin pada 21/12/1994 di Hull, United Kingdom dengan berwalikan wali hakim. Sepanjang perkahwinan, pihak-pihak telah dikurniakan empat (4) orang cahaya mata.

[4] Sekitar bulan November atau Disember tahun 1997 di Hull, United Kingdom Responden telah melafazkan cerai taklik terhadap Pemohon dengan lafaz : “selepas bersalin kita berpisah”. Pada waktu itu Pemohon sedang mengandung 7 bulan.

[5] Pada 22/01/1998 Pemohon telah melahirkan anak pertama. Pemohon mendakwa Responden ada melafazkan rujuk sebanyak dua kali. Kali pertama adalah selepas 3 hari taklik dilafazkan dan kali kedua adalah sekitar 2 bulan selepas kelahiran anak pertama. Semasa lafaz rujuk kali kedua Pemohon masih lagi dalam tempoh eddah 3 kali suci selepas nifas.

[6] Pada 08/05/2015 Pemohon telah memfailkan tuntutan pengesahan lafaz cerai dengan menamakan Responden sebagai Defendan melalui kausa tindakan kes mal no: 10006-054-0307-2015 di Mahkamah Rendah Syariah Sepang, Selangor.

[7] Dalam prosiding tersebut Responden telah menafikan dakwaan pernah melafazkan rujuk terhadap Pemohon dua bulan selepas Pemohon bersalin malahan tidak pernah melafazkan apa-apa rujuk selepas kelahiran anak pertama kerana beranggapan isu rujuk telah selesai dengan lafaz rujuk pertama yang dibuat sejak sebelum kelahiran anak pertama lagi.

[8] Pada 01/08/2020 Tuan Hakim Mahkamah Rendah Sepang telah mensabitkan lafaz taklik yang dibuat oleh Responden dan memberi kesan gugurnya talaq selepas berlakunya pelanggaran kepada syarat taklik tersebut pada 22/01/1998. Dengan itu gugurlah talaq satu kali pertama berjumlah satu talaq raj'ie dan Pemohon diperintahkan menjalani tempoh eddah selama 3 kali suci.

[9] Pemohon yang tidak berpuashati dengan keputusan tersebut telah memfailkan Notis Rayuan pada 09/08/2019 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam. Selanjutnya pada 30/11/2021 Mahkamah Tinggi (Rayuan) Syariah Shah Alam telah mengeluarkan perintah rayuan tuntutan pengesahan lafaz cerai yang dipohon oleh Pemohon sebagaimana berikut :

4.1 *Rayuan Perayu ditolak*

4.2 *Perayu diperintahkan membayar kos kepada Responden sebanyak RM3000.00.*

Tidak berpuashati dengan keputusan rayuan tersebut maka semakan ini difailkan.

ALASAN SEMAKAN

[10] Merujuk kepada Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan, Pemohon menyatakan alasan-alasan kepada semakan ini yang boleh kami simpulkan adalah sebagaimana berikut :

10.1 Bahawa Yang Arif Hakim Bicara terkhilaf dari segi hukum Syarak apabila tidak mengambil kira kehidupan muasyarah antara Pemohon dan Responden selama lebih kurang 17 tahun sebagai qarinah dan bukti sokongan bahawa Responden telah melafazkan rujuk terhadap Pemohon.

10.2 Bahawa Yang Arif Hakim Bicara terkhilaf apabila bergantung semata-mata kepada alasan Responden yang menafikan beliau telah melafazkan rujuk kali kedua atas alasan percaya bahawa rujuk kali pertama adalah sah.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[11] Dalam menjalankan kuasa semakan Mahkamah Rayuan Syariah, kami merujuk kepada seksyen 68(1) dan (2) *Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003*] yang jelas menyatakan –

Bidang Kuasa Pengawasan Dan Penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika nampaknya

dikehendaki demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod mengenainya dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

[12] Berdasarkan peruntukan di atas, Mahkamah Rayuan Syariah mempunyai kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding demi kepentingan keadilan.

[13] Dengan hormatnya, kami juga merujuk kepada prinsip semakan kehakiman yang menjadi pegangan di Mahkamah Sivil, ia merupakan satu proses yang bertujuan bagi membetulkan atau menghalang kesilapan. Hakim Hashim Yeop Sani dalam kes ***PP lwn Kulasingam [1974] 1 MLRH 112*** menjelaskan seperti berikut:

“In a revision the main question to be considered is whether substantial justice has been or will be done and whether any order made by the lower court should be interfered with in the interests of justice.”

[14] Dalam kes tersebut, Hakim telah menerangkan bahawa dalam proses semakan persoalan utama yang harus dipertimbangkan adalah apakah keadilan telah atau akan dilakukan dan adakah perintah yang dibuat oleh mahkamah rendah harus dicampuri demi kepentingan keadilan.

[15] Sebelum kami mengulas lanjut berkaitan merit dalam permohonan ini, terlebih dahulu kami perlu memastikan sama ada proses semakan yang dipilih oleh Pemohon dalam kes sebegini adalah tepat atau sebaliknya. Hal ini memandangkan permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak wajar dibenarkan tanpa justifikasi undang-undang yang kukuh.

[16] Ini kerana prosiding semakan adalah suatu proses menyemak rekod kes tanpa melibatkan pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[17] Dalam hal ini kami turut dipandu oleh Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 53 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993. Untuk kesekian kalinya kami perturunkan arahan amalan yang dimaksudkan disini untuk dijadikan panduan.

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

***Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan
Syariah***

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan

berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.
2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.
3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.
 - iii. Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.
 - iv. Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya menegani fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.
 - v. Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.

4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan atau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm.*

84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434]
JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.

11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”*

[18] Disamping itu Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes **Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah**, JH 36 (2), kes **Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid**, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes **Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman**, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes **Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra**, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[19] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka apa yang dapat disimpulkan adalah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[20] Bagi maksud semakan ini, kami telah memanggil dan membuat penelitian kepada rekod kes rayuan mal No. 10500-054-0054-2019 untuk menentukan samada

ianya menepati kriteria dan kehendak sesuatu kes yang wajar disemak atau sebaliknya sebagaimana ulasan dan huraian kami di atas. Hasil pengamatan kami kepada rekod tersebut menunjukkan bahawa perintah yang dikeluarkan oleh Hakim Bicara adalah bersifat keputusan akhir atau telah muktamad.

[21] Berdasarkan panduan yang diberikan melalui para 5 Arahan Amalan No.7 Tahun 2014 yang kami nyatakan pada perenggan [17] di atas adalah jelas menunjukkan bahawa kes-kes yang telah diputuskan secara muktamad hanya boleh disemak sekiranya berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak. Justeru, persoalan awal dalam permohonan ini adalah sama ada kecacatan yang dimaksudkan berlaku atau tidak.

[22] Merujuk kepada alasan-alasan semakan yang dikemukakan dalam permohonan ini, kami mendapati ianya adalah berkaitan persoalan merit semata-mata. Kami juga tidak ditunjukkan dimanakah berlakunya kecacatan dari sudut tatacara dan hukum Syarak yang terdapat pada perintah yang dikeluarkan. Berdasarkan dapatan-dapatan ini, kami menegaskan penggunaan proses semakan bagi mencabar keputusan kes No. 10500-054-0054-2019 adalah tidak tepat.

[23] Selain itu, kami berpandangan bahawa permohonan Pemohon supaya kami menyemak keputusan Yang Arif Hakim Bicara adalah bertentangan dengan prinsip utama semakan iaitu jika Pemohon mempunyai hak untuk merayu terhadap keputusan tersebut, maka keputusan tersebut tidak sepatutnya disemak.

[24] Kami dengan hormatnya bersetuju dengan prinsip yang dinyatakan oleh Panel Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam Kes Semakan *Dato' Sri*

Mahmud Abu Bekir bin Tun Pehin Sri (Dr) Abdul Taib lwn Shahnaz binti A. Majid,
Permohonan No.: 14000-003-0040-2020 yang telah menggariskan beberapa prinsip mengenai semakan iaitu -

“ Bagi mengelakkan berlakunya ‘ abuse of court process ’, Mahkamah akan membuat beberapa exercise terhadap sesuatu permohonan semakan yang dibuat oleh pihak-pihak.exercise kedua yang Mahkamah lakukan adalah bagi menentukan sama ada kes itu boleh dirayu atau pun tidak. Jika keputusan tersebut pada prinsipnya boleh dirayu oleh pihak-pihak, maka kes tersebut tidak wajar dibuat semakan..”

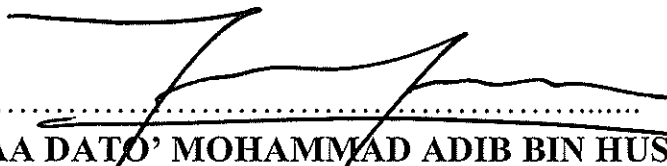
[25] Sebagai kesimpulannya pada hemat kami, untuk membuat penilaian semula kepada suatu keputusan muktamad adalah tidak sewajarnya menggunakan saluran semakan. Oleh yang demikian pada peringkat ini kami tidak berhasrat untuk mengganggu keputusan Yang Arif Hakim Bicara.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

Bahawa permohonan semakan ini adalah **DITOLAK**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

- 
.....
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
2. **YA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor